

Manual: Direito Constitucional

Teoria da Constituição, Direitos Fundamentais, Sigilo Fiscal, Sistema Tributário, Imunidades,
Administração Pública e Organização do Estado

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais
Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Teoria Geral da Constituição, Princípios Fundamentais e Eficácia das Normas

A Constituição Federal de 1988 é a norma jurídica suprema do ordenamento brasileiro, dotada de supremacia formal e material sobre todos os demais atos normativos. O Poder Constituinte Originário é caracterizado por ser inicial, autônomo, ilimitado juridicamente e incondicionado. O Poder Constituinte Derivado divide-se em Reformador (capacidade de alterar a Constituição por Emendas Constitucionais, sujeito aos limites formais, circunstanciais e materiais / Cláusulas Pétreas do Art. 60, § 4º) e Decorrente (capacidade dos Estados-membros de elaborarem suas próprias Constituições Estaduais). Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais (classificação de José Afonso da Silva), distinguem-se normas de Eficácia Plena, Contida e Limitada.

- **Normas de Eficácia Plena**

Possuem aplicabilidade direta, imediata e integral, produzindo todos os seus efeitos jurídicos desde a promulgação da Constituição, sem necessidade de regulamentação infraconstitucional.

- **Normas de Eficácia Contida (ou Redutível)**

Possuem aplicabilidade direta, imediata e não integral. Produzem plenitude de efeitos desde o início, mas podem ter seu alcance restringido ou limitado por lei ordinária posterior (ex: Art. 5º, XIII - liberdade de exercício profissional).

- **Normas de Eficácia Limitada**

Possuem aplicabilidade indireta, mediata e reduzida. Dependem obrigatoriamente de lei posterior integradora para produzirem seus efeitos essenciais. Subdividem-se em Normas de Princípio Declaratório / Organizativo e Normas Programáticas (diretrizes sociais e econômicas do Estado).

- **Fundamentos da República (Art. 1º)**

Mnemônico SO-CI-DI-VA-PLU: Soberania, Cidadania, Dignidade da Pessoa Humana, Valores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa, Pluralismo Político.

- **Objetivos Fundamentais da República (Art. 3º)**

Mnemônico CON-GA-ER-PRO: Construir uma sociedade livre, justa e solidária; Garantir o desenvolvimento nacional; Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

DISTINÇÃO CRUCIAL DE PROVA

Não confunda Fundamentos (Art. 1º - substantivos que sustentam o Estado) com Objetivos Fundamentais (Art. 3º - verbos no infinitivo que orientam a atuação estatal) nem com Princípios nas Relações Internacionais (Art. 4º - como não intervenção, autodeterminação dos povos e prevalência dos direitos humanos).

2. Direitos e Garantias Fundamentais: Artigo 5º e Sigilo Fiscal

Os direitos e garantias fundamentais previstos no Artigo 5º da CF/88 vinculam imediatamente os poderes públicos e protegem a esfera de liberdade dos indivíduos. O núcleo de garantias individuais possui relevância direta para a atuação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, em especial no que tange à inviolabilidade de domicílio, sigilo de dados fiscais e utilização de provas em processos administrativos e judiciais.

- **Inviolabilidade do Domicílio (Art. 5º, XI)**

A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro (a qualquer hora do dia ou da noite), ou, durante o DIA, por determinação JUDICIAL. O conceito abrange escritórios profissionais, consultórios e dependências privadas não abertas ao público.

- **Inviolabilidade das Comunicações e de Dados (Art. 5º, XII)**

É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

- **Transferência de Sigilo Bancário para o Fisco (Tema 225 do STF)**

O STF fixou a tese de que o Artigo 6º da Lei Complementar nº 105/2001 é CONSTITUCIONAL. A Administração Tributária (como a SEFAZ) pode requisitar diretamente às instituições financeiras informações bancárias e movimentações de contribuintes com processo administrativo fiscal instaurado, sem necessidade de prévia autorização judicial, tratando-se de mera TRANSFERÊNCIA de sigilo entre deveres de proteção legal.

- **Provas Ilícitas e Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (Art. 5º, LVI)**

São inadmissíveis, no processo judicial ou administrativo, as provas obtidas por meios ilícitos, estendendo-se a nulidade às provas derivadas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade ou quando as provas derivadas puderem ser obtidas por fonte independente.

- **Remédios Constitucionais**

Habeas Corpus (liberdade de locomoção); Mandado de Segurança individual e coletivo (direito líquido e certo não amparado por HC ou HD); Habeas Data (acesso ou retificação de informações pessoais em registros de entidades governamentais ou de caráter público); Mandado de Injunção (falta de norma regulamentadora que inviabilize direito constitucional); Ação Popular (anulação de ato lesivo ao patrimônio público, moralidade, meio ambiente e patrimônio histórico/cultural).

ALERTA DE PROVA - HABEAS DATA VERSUS DIREITO DE CERTIDÃO

O Habeas Data destina-se exclusivamente a obter ou retificar dados personalíssimos do próprio impetrante constantes de bancos de dados públicos. Para obter certidões sobre atos administrativos ou de interesse geral para defesa de direitos, o instrumento correto é o Mandado de Segurança diante da recusa da Administração.

3. Direitos Sociais, Nacionalidade e Direitos Políticos

Os direitos de segunda geração (Direitos Sociais, Artigos 6º a 11) exigem prestações positivas do Estado (Educação, Saúde, Alimentação, Trabalho, Moradia, Transporte, Lazer, Segurança, Previdência Social, Proteção à Maternidade e à Infância e Assistência aos Desamparados). A Nacionalidade define o vínculo jurídico-político entre o indivíduo e o Estado brasileiro, e os Direitos Políticos regulam a soberania popular e a participação democrática.

- **Nacionalidade Originária (Brasileiros Natos - Art. 12, I)**

Critério territorial (Jus Soli - nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país); Critério funcional (nascidos no exterior de pai ou mãe brasileira a serviço do Brasil); Critério residencial/registro (nascidos no exterior registrados em repartição competente ou que venham a residir no Brasil e optem pela nacionalidade brasileira após a maioridade).

- **Cargos Privativos de Brasileiro Nato (Art. 12, § 3º - Mnemônico MP3.COM)**

Ministro do STF (todos os 11 ministros); Presidente e Vice-Presidente da República; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Carreira Diplomática; Oficial das Forças Armadas; Ministro de Estado da Defesa.

- **Direitos Políticos e Voto**

O alistamento eleitoral e o voto são Obrigatórios para os maiores de 18 anos e Facultativos para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens entre 16 e 18 anos. Estrangeiros e conscritos não podem alistar-se como eleitores.

- **Condições de Elegibilidade por Idade Mínima**

35 anos (Presidente, Vice-Presidente e Senador); 30 anos (Governador e Vice-Governador); 21 anos (Deputado Federal, Deputado Estadual, Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de Paz); 18 anos (Vereador).

- **Inelegibilidades Relativas no Âmbito Executivo**

O Presidente, Governadores e Prefeitos podem ser reeleitos para um único período subsequente. Para concorrerem a outros cargos, devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito (Desincompatibilização).

PEGADINHA CLÁSSICA DE PROVA - CARGOS DE PRESIDENTE DAS CASAS

Qualquer cidadão brasileiro naturalizado pode ser Deputado Federal ou Senador da República. O que a Constituição veda terminantemente ao brasileiro naturalizado é ocupar a PRESIDÊNCIA da Câmara dos Deputados ou a PRESIDÊNCIA do Senado Federal, em virtude da linha de substituição do Presidente da República.

4. Organização Político-Administrativa do Estado e Federalismo

A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, todos autônomos nos termos da Constituição. O modelo federativo brasileiro é cooperativo e tripartite, assentado em um sistema complexo de repartição constitucional de competências legislativas e materiais/administrativas.

- **Competências Privativas da União (Art. 22)**

Privativo para legislar sobre Direito Civil, Comercial, Penal, Processual, Eleitoral, Agrário, Marítimo, Aeronáutico, Espacial e do Trabalho, Trânsito e Transporte, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Jazidas e Minas. Podem ser delegadas aos Estados mediante Lei Complementar para matérias específicas.

- **Competências Exclusivas da União (Art. 21)**

Competências materiais indelegáveis: Manter relações com Estados estrangeiros, Declarar guerra e celebrar a paz, Emitir moeda, Administrar as reservas cambiais, Explorar serviços postais e telecomunicações.

- **Competências Concorrentes da União, Estados e DF (Art. 24)**

Competência para legislar sobre Direito Tributário, Financeiro, Penitenciário, Econômico e Urbanístico; Orçamento; Junta Comercial; Custas dos Serviços Forenses; Proteção do Meio Ambiente e Defesa do Consumidor. A União limita-se a estabelecer Normas Gerais. A competência da União não exclui a competência suplementar dos Estados. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário.

- **Competências Municipais (Art. 30)**

Legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Instituir e arrecadar tributos municipais (IPTU, ISS, ITBI).

- **Bens dos Estados-Membros (Art. 26)**

Águas superficiais ou subterrâneas que nasçam e deságuem em seu território (salvo se banharem mais de um Estado ou servirem de limite com outro país, que são da União), Ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, Terras devolutas não compreendidas entre as da União.

MNEMÔNICO DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE (ART. 24)

Lembre-se do mnemônico 'PUTO ECONÔMICO': Direito Penitenciário, Urbanístico, Tributário, Orçamentário e Econômico / Financeiro. Todas essas matérias são de competência legislativa concorrente entre União, Estados e DF!

5. Administração Pública na CF/88 e Governo Digital (Artigos 37 a 41)

As disposições gerais da Administração Pública disciplinam a conduta de todos os órgãos e agentes dos três Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Com o advento da Lei Federal nº 14.129/2021 (Lei do Governo Digital), a prestação digital de serviços públicos, a interoperabilidade de dados e a transparência ativa foram erigidas a diretrizes mandatórias da gestão fazendária contemporânea.

- **Princípios Constitucionais Expressos (Art. 37, caput)**

Mnemônico LIMPE: Legalidade (o administrador só pode agir conforme a lei), Impessoalidade (vedação de promoção pessoal e busca do interesse público), Moralidade (probidade e boa-fé administrativa), Publicidade (dever de transparência dos atos oficiais) e Eficiência (produtividade, celeridade e otimização de recursos públicos).

- **Regras sobre Cargos, Empregos e Funções Públicas**

Investidura depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Prazo de validade do concurso de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período.

- **Vedações de Acumulação Remunerada de Cargos (Art. 37, XVI)**

É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) dois cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas.

- **Teto Remuneratório Constitucional (Art. 37, XI)**

Subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal como teto geral. Nos Estados: Poder Executivo limitado ao subsídio do Governador; Poder Legislativo aos Deputados Estaduais; Poder Judiciário e Ministério Público aos Desembargadores do TJ (limitado a 90,25% do STF).

- **A Lei do Governo Digital (Lei nº 14.129/2021)**

Estabelece a Rede Nacional de Governo Digital de natureza colaborativa e adesão voluntária para Estados e Municípios, fomentando a digitalização de processos, a integração de bases de dados fiscais e o princípio do 'Once-Only' (o cidadão não é obrigado a apresentar documento que o próprio Estado já possua).

ALERTA DE PROVA - ESTABILIDADE DO SERVIDOR (ART. 41)

São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. A estabilidade exige obrigatoriamente a aprovação em Avaliação Especial de Desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

6. Organização dos Poderes, Processo Legislativo e Controle de Constitucionalidade

A separação de Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) opera pelo sistema de freios e contrapesos (Checks and Balances). O Poder Executivo possui poder regulamentar para expedir decretos regulamentares para a fiel execução das leis, sendo expressamente vedado inovar originariamente na ordem jurídica, sob pena de controle jurisdicional de legalidade e sustação de atos normativos pelo Congresso Nacional (Art. 49, V).

- Processo Legislativo Constitucional

Compreende a elaboração de: Emendas à Constituição, Leis Complementares (exigem maioria absoluta para aprovação), Leis Ordinárias (exigem maioria simples), Leis Delegadas, Medidas Provisórias (requisitos de relevância e urgência, vedadas em matéria penal, processual e orçamentária), Decretos Legislativos e Resoluções.

- Emendas Constitucionais e Limitações ao Poder Reformador

Limitações Circunstanciais (vedada emenda na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio); Limitações Formais (proposta por 1/3 da Câmara ou Senado, Presidente da República ou mais da metade das Assembleias Legislativas; votação em 2 turnos em cada casa com aprovação por 3/5 dos votos); Limitações Materiais / Cláusulas Pétreas (Forma federativa de Estado, Voto direto, secreto, universal e periódico, Separação dos Poderes e Direitos e Garantias Individuais).

- Controle Concentrado de Constitucionalidade no STF

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI - contra lei federal ou estadual que contrarie a CF); Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC - contra lei federal com controvérsia judicial relevante); Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO); Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF - subsidiária, contra atos municipais e direito pré-constitucional).

- Legitimados para Ações de Controle Concentrado (Art. 103)

Mnemônico '3 Mesas, 3 Pessoas, 3 Entidades': Mesas da Câmara, do Senado e das Assembleias Legislativas/CLDF; Presidente da República, Procurador-Geral da República e Governadores de Estado; Conselho Federal da OAB, Partido Político com representação no Congresso Nacional e Confederação Sindical ou Entidade de Classe de âmbito nacional.

CONTROLE DO PODER REGULAMENTAR

Eventual abuso do poder regulamentar pelo Chefe do Poder Executivo sujeita o transgressor ao controle político do Poder Legislativo (que pode sustar os atos normativos exorbitantes) E ao controle jurisdicional do Poder Judiciário (via ação direta ou controle difuso de legalidade e constitucionalidade).

7. Sistema Tributário Nacional: Princípios Constitucionais Tributários

O Sistema Tributário Nacional é delimitado pelos Artigos 145 a 162 da Constituição Federal de 1988, que estabelecem o conjunto de competências e as Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Tais limitações configuram autênticas garantias fundamentais do contribuinte (Cláusulas Pétreas perante o Art. 60, § 4º, IV).

- **Princípio da Legalidade Tributária (Art. 150, I)**

É vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Exceções de alteração de alíquotas por ato do Poder Executivo (Decreto/Portaria): Imposto de Importação (II), Imposto de Exportação (IE), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

- **Princípio da Anterioridade Anual / Exercício (Art. 150, III, 'b')**

É vedado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

- **Princípio da Anterioridade Nonagesimal / Noventena (Art. 150, III, 'c')**

É vedado cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

- **Exceções à Anterioridade Anual e Nonagesimal**

Tributos que NÃO respeitam nenhuma anterioridade (cobrança imediata): II, IE, IOF e Empréstimos Compulsórios de Guerra/Calamidade. Tributos que respeitam apenas a Noventena (não esperam o ano seguinte): IPI, Contribuições Sociais da Seguridade Social (Art. 195, § 6º), CIDE-Combustíveis e ICMS-Combustíveis. Tributos que respeitam apenas a Anterioridade Anual (não esperam 90 dias): IR e fixação de base de cálculo de IPTU e IPVA.

- **Princípio do Não Confisco (Art. 150, IV)**

É vedado utilizar tributo com efeito de confisco, estendendo-se a vedação a multas tributárias punitivas excessivas segundo a jurisprudência do STF (teto de 100% do valor do tributo para multas punitivas e 20% para multas moratórias).

- **Princípio da Capacidade Contributiva (Art. 145, § 1º)**

Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária identificar seu patrimônio, rendimentos e atividades econômicas.

QUADRO MNEMÔNICO DE EXCEÇÕES ÀS ANTERIORIDADES

Impostos Regulatórios de Comércio Exterior (II, IE, IOF) e Tributos de Guerra são IMEDIATOS. IPI e Contribuições Previdenciárias esperam apenas 90 DIAS. IR e Base de Cálculo de IPVA/IPTU esperam apenas o ANO SEGUINTE!

8. Imunidades Tributárias Constitucionais na CF/88

A Imunidade Tributária é uma forma de não incidência constitucionalmente qualificada, em que o poder constituinte retira expressamente da competência dos entes federativos o poder de instituir impostos sobre determinadas pessoas, bens ou atividades. Distingue-se da Isenção (que decorre de lei infraconstitucional) e da Anistia (perdão legal de penalidades pecuniárias).

- **Imunidade Recíproca (Art. 150, VI, 'a')**

Veda a instituição de IMPOSTOS entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Extensiva às Autarquias e Fundações Públicas vinculadas às suas finalidades essenciais e às Empresas Estatais prestadoras de serviços públicos exclusivos em regime de monopólio (ex: Correios - ECT e Infraero). Não se aplica a estatais exploradoras de atividade econômica em concorrência (ex: Petrobras, Banco do Brasil).

- **Imunidade Religiosa (Art. 150, VI, 'b')**

Veda a cobrança de impostos sobre templos de qualquer culto, abrangendo imóveis utilizados para o culto, moradia pastoral, seminários e veículos vinculados à atividade religiosa.

- **Imunidade Condicionada (Art. 150, VI, 'c')**

Veda impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos e suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores e das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, desde que atendam aos requisitos do Art. 14 do CTN (não distribuir patrimônio/renda, aplicar integralmente os recursos no país e manter escrituração contábil regular).

- **Imunidade Cultural de Imprensa (Art. 150, VI, 'd')**

Veda impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. A Súmula Vinculante nº 57 do STF estendeu a imunidade aos livros eletrônicos (e-books), suportes magnéticos e aparelhos leitores exclusivos (e-readers).

- **Imunidade Musical (Art. 150, VI, 'e')**

Veda impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras de autores brasileiros.

REGRA DE OURO DAS IMUNIDADES

As imunidades do Artigo 150, VI aplicam-se EXCLUSIVAMENTE aos IMPOSTOS, não alcançando taxas (como taxa de coleta de lixo ou taxa de fiscalização) nem contribuições de melhoria!

9. Repartição das Receitas Tributárias e Finanças Constitucionais

A repartição das receitas tributárias (Artigos 157 a 162 da CF/88) assegura o equilíbrio federativo e a autonomia financeira dos entes subnacionais através da descentralização do produto da arrecadação dos tributos de maior expressão fiscal.

- **Repartição de Receitas da União para os Estados e DF (Art. 157 e 159)**

Pertencem aos Estados o produto da arrecadação do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos pagos por eles ou suas autarquias e fundações; 20% do produto da arrecadação dos Impostos Residuais instituídos pela União; 21,5% do IR e IPI destinados ao Fundo de Participação dos Estados e DF (FPE).

- **Repartição de Receitas dos Estados para os Municípios (Art. 158)**

Pertence aos Municípios: 50% do produto da arrecadação do IPVA sobre veículos licenciados em seus territórios; 25% do produto da arrecadação do ICMS (dos quais pelo menos 65% distribuídos na proporção do Valor Adicionado Fiscal e até 35% com base em indicadores de melhoria de aprendizagem e equidade na educação básica).

- **Vedações de Retenção de Receitas Tributárias (Art. 160)**

É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos aos Estados e Municípios, ressalvada a retenção para quitação de débitos com o Tesouro Nacional ou para cumprimento de limites de gastos em saúde.

- **Fundos de Desenvolvimento Regional**

Fundos constitucionais de financiamento das regiões Norte (FNO), Nordeste (FNE) e Centro-Oeste (FCO) abastecidos por parcelas de 3% do IR e IPI.

ALERTA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 108/2020

Fique muito atento à divisão do repasse de 25% do ICMS estadual aos Municípios: a regra agora exige no mínimo 65% por Valor Adicionado e até 35% por critérios educacionais (ICMS Educação), substituindo a antiga regra de 75%/25%!

10. A Reforma Tributária Constitucional (EC nº 132/2023)

A Emenda Constitucional nº 132/2023 promoveu a maior reestruturação do Sistema Tributário Nacional desde 1988, substituindo tributos sobre o consumo por um modelo de Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual, regulamentado pela Lei Complementar nº 214/2025.

- **Os Novos Tributos e os Extintos**

Imposto sobre Bens e Serviços (IBS, art. 156-A): tributo estadual e municipal que substitui o ICMS e o ISS, com gestão compartilhada por um Comitê Gestor nacional; Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS): tributo federal que substitui o PIS e a COFINS; Imposto Seletivo (IS): tributo federal sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, substituindo em parte o IPI (que permanece apenas para itens com industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus).

- **Cronograma de Transição (2026 a 2033)**

2026: fase de teste, com IBS e CBS cobrados em alíquotas simbólicas (sem aumento de carga tributária), apenas para calibrar o sistema; 2027 e 2028: início efetivo da cobrança de CBS e do Imposto Seletivo, com extinção do PIS e da COFINS e zeramento da alíquota do IPI (exceto Zona Franca de Manaus); 2029 a 2032: transição gradual e escalonada, com aumento progressivo do IBS e redução proporcional do ICMS e do ISS; a partir de 2033: extinção definitiva do ICMS e do ISS, com o IBS e a CBS plenamente vigentes.

- **Princípio da Não Cumulatividade Plena e Base de Cálculo 'Por Fora'**

O IBS e a CBS adotam não cumulatividade ampla (crédito financeiro em praticamente todas as aquisições da atividade econômica) e cálculo 'por fora': o próprio IBS, a CBS, o Imposto Seletivo e o ICMS/ISS residuais não integram a base de cálculo desses novos tributos, ao contrário do ICMS atual, calculado 'por dentro'.

ALERTA DE PROVA - IVA DUAL E NÃO A EXTINÇÃO DO ESTADO FEDERADO

A Reforma Tributária unifica a legislação e as alíquotas de referência do IBS, mas cada ente (Estado ou Município) pode fixar sua própria alíquota dentro do teto de referência; o produto da arrecadação continua sendo repartido por local de destino do consumo, preservando a autonomia federativa!

11. Aprofundamento: Contencioso Administrativo do IBS e Modulação de Efeitos no Controle de Cons

Dois temas de alta probabilidade de cobrança completam o Direito Constitucional aplicado à Fazenda: a estrutura do julgamento administrativo do novo tributo (IBS) e a técnica de modulação de efeitos usada pelo STF ao declarar uma norma inconstitucional.

- **Estrutura do Contencioso Administrativo do IBS (LC nº 227/2026)**

Três instâncias colegiadas: 1ª instância, com 27 Câmaras de Julgamento; 2ª instância, com 27 Câmaras Recursais de Julgamento; 3ª instância, com participação de representantes dos contribuintes nas duas últimas instâncias. Existe ainda a Câmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo do IBS e da CBS, responsável por uniformizar divergências jurisprudenciais entre o Comitê Gestor do IBS (CGIBS) e o CARF (que julga a CBS, de competência federal).

- **Papel do CGIBS no Contencioso**

O Comitê Gestor do IBS, entidade pública interfederativa que reúne Estados, DF e Municípios, é responsável por editar o regulamento único do imposto, arrecadar, distribuir a receita entre os entes e conduzir o contencioso administrativo do IBS, mantendo órgãos julgadores e regras processuais próprias, ainda que harmonizadas com as do CARF quanto a prazos, instâncias e princípios gerais.

- **Modulação de Efeitos no Controle de Constitucionalidade (Art. 27 da Lei nº 9.868/1999)**

Por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, o STF pode, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do trânsito em julgado ou de outro momento a ser fixado, afastando a regra geral de efeitos retroativos (ex tunc) do controle concentrado.

- **Por que a Modulação Interessa ao Auditor Fiscal**

Decisões do STF que alteram a interpretação de normas tributárias (por exemplo, sobre a inclusão de um tributo na base de cálculo de outro) costumam vir acompanhadas de modulação de efeitos, para evitar que a Fazenda Pública tenha que devolver ou cobrar retroativamente valores relativos a período anterior à decisão, preservando a previsibilidade orçamentária do Estado.

ALERTA DE PROVA - QUÓRUM DA MODULAÇÃO

A modulação de efeitos no controle concentrado exige quórum qualificado de DOIS TERÇOS dos ministros do STF (oito de onze), quórum mais elevado que a maioria absoluta normalmente exigida para declarar a inconstitucionalidade em si!

12. As 10 Grandes Armadilhas de Direito Constitucional da FGV e CEBRASPE

Quadro analítico com as 10 principais pegadinhas exploradas pelas bancas examinadoras em questões de Direito Constitucional em concursos de Auditor Fiscal.

- **Pegadinha 1: Transferência versus Quebra de Sigilo Bancário**
O Fisco NÃO quebra sigilo bancário unilateralmente; ele realiza transferência legal de sigilo da instituição financeira para a administração tributária (Tema 225/STF).
- **Pegadinha 2: Busca Domiciliar e Horário Noturno**
A determinação judicial para busca domiciliar é válida EXCLUSIVAMENTE durante o DIA. Nem mesmo o juiz pode autorizar entrada noturna sem flagrante, socorro ou desastre.
- **Pegadinha 3: Imunidade Recíproca em Estatais**
Aplica-se à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), mas NÃO se aplica a estatais que exploram atividade econômica em mercado concorrencial (Petrobras, Banco do Brasil).
- **Pegadinha 4: E-books e Leitores Digitais (Súmula Vinculante 57)**
A imunidade de livros abrange os leitores de livros digitais (Kindle), mas NÃO se estende a tablets multifuncionais de uso geral (iPad).
- **Pegadinha 5: Alíquotas de Impostos Regulatórios**
A alteração de alíquotas de II, IE, IPI e IOF pode ser feita por Decreto, mas a CRIAÇÃO ou EXTINÇÃO desses impostos exige obrigatoriamente LEI.
- **Pegadinha 6: Cláusula de Barreira em Medidas Provisórias**
É terminantemente vedada a edição de Medida Provisória sobre matéria reservada a Lei Complementar, Direito Penal, Processual e Orçamento.
- **Pegadinha 7: Quórum de Leis Complementares versus Ordinárias**
Lei Complementar exige Maioria Absoluta de toda a composição da casa. Lei Ordinária exige Maioria Simples dos presentes com quórum de abertura.
- **Pegadinha 8: Extensão da Imunidade Religiosa**
Imóveis alugados pertencentes a templos religiosos mantêm a imunidade desde que o valor dos aluguéis seja aplicado integralmente nas atividades religiosas.
- **Pegadinha 9: Mandado de Segurança Coletivo e Prévia Autorização**
Partidos Políticos e Entidades de Classe com representação NÃO dependem de autorização individual expressa de seus associados para impetrar Mandado de Segurança Coletivo.
- **Pegadinha 10: Fiscalização de Finanças e Tribunais de Contas**
O Tribunal de Contas auxilia o Poder Legislativo no controle externo, mas NÃO é órgão subordinado ao Poder Legislativo; possui autonomia funcional e orçamentária própria.

SÍNTESE MNEMÔNICA FINAL

Lembre-se: O Fisco tem acesso a dados bancários (Tema 225), mas nunca entra em domicílio sem ordem judicial diurna; e imunidade tributária protege impostos, nunca taxas!

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.